



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

* * * * *

Il Giudice, dott.ssa Flaminia Ielo,
all'esito dell'udienza del 26.01.2026, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi
dell'art. 127^{ter} c.p.c.;
verificata la regolarità della comunicazione della trattazione scritta del presente procedimento
alle parti costituite;
lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
deposita la seguente

SENTENZA

emessa ai sensi degli artt. 281^{sexies}, comma III e 127^{ter} c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1987 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno **2024** discussa, in data **26.01.2026**, tramite
il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;

TRA

GERMÁN HORACIO TANO, nato in Argentina il 14.06.2000, rappresentato e difeso
dall'Avv. Virginia Gerbasi e dall'Avv. Concetta Manfra;

Parte ricorrente

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Parte resistente contumace

Ricorso comunicato *ex* artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al **Pubblico Ministero** presso la
Procura della Repubblica.

OGGETTO: ricorso *ex artt. 19bis* D. Lgs. 150/2011 e 281*undecies* c.p.c. per il riconoscimento dello *status* di cittadinanza *iure sanguinis*.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo ritualmente depositato, parte ricorrente adisce, ai sensi degli artt. 19*bis* D. Lgs. 150/2011 e 281*undecies* c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del Ministero dell'Interno al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento in loro favore dello *status* di cittadini italiani, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.

A sostegno della domanda, parte ricorrente allega (e prova) (i) la discendenza in linea retta di Luigi Tano (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di nascita depositato in atti), avo cittadino italiano, nato in Italia, ad Atessa (CH), in data 22.03.1900, emigrato in Argentina e (ii) la mancata perdita di siffatto *status* giuridico.

Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il Ministero dell'Interno ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, dovendosi pertanto in questa sede dichiarare contumace.

Tanto premesso, prima di esaminare il merito della controversia che in questa sede ci occupa, appare utile ricostruire, anche *ratione temporis*, il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, tenuto conto che la domanda è stata depositata antecedentemente al 27/03/2025, data in cui è entrata in vigore la novella di cui al DL n. 36/2025.

1. L'ammissibilità della domanda giudiziale.

In via pregiudiziale di rito, occorre vagliare l'ammissibilità della domanda giudiziale in questa sede esperita.

Al riguardo, il diritto di cittadinanza italiana può essere riconosciuto all'interessato unicamente dalle Autorità amministrative competenti, cosicché quando il bene della vita deve e può essere ottenuto per il tramite dell'attività della P.A., il ricorso presentato direttamente dall'interessato all'A.G. è inammissibile per carenza dell'interesse ad agire. In tale momento, ossia prima che la P.A. eserciti i propri poteri, infatti, il diritto soggettivo alla cittadinanza non risulta né contestato, né negato e quindi non v'è prova della necessità dell'intervento del giudice.

Fermo quanto precede, deve però essere notato che ove la P.A., chiamata per tal via a svolgere attività vincolata incidente su diritti soggettivi, rimanga inerte per un tempo irragionevole, allora l'interessato può impugnare il silenzio della stessa dinanzi al G.O., dolendosi dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere, cui fa da contraltare il diritto soggettivo al riconoscimento dello *status civitatis*. In altre parole, il decorso di un termine ragionevole senza che la P.A. abbia provveduto in ordine all'istanza presentata dal privato fa sorgere in capo a quest'ultimo l'interesse ad agire in giudizio per l'ottenimento del bene della vita.

Al riguardo, per quanto concerne il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*, la giurisprudenza ha esaminato il caso delle lunghe liste di attesa dei consolati stranieri (anche pari a 10-12 anni), cosicché, nella predetta ipotesi, l'esperimento dell'azione giudiziaria è stato ritenuto l'unico strumento di tutela possibile del diritto soggettivo del richiedente (Trib. Roma, 19/12/2019 e 05/12/2014).

Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che il ricorso in questa sede proposto sia ammissibile, avendo il ricorrente fornito prova di aver previamente rivolto le proprie istanze alla P.A. (*cfr.* documentazione allegata in atti).

2. I presupposti sostanziali del diritto del richiedente.

In ottica sostanzialistica, lo *status civitatis* consiste “*nella qualità, attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato*” (Cass. civ., SS.UU., n. 25318/2022).

Tale *status civitatis*, una volta acquisito per discendenza, nascita o naturalizzazione, spiega effetti permanenti per tutta la durata della vita del soggetto, che può perderlo solo su base volontaria, ossia mediante rinuncia espressa o tacita (Cass. civ., n. 22271/2016).

Inoltre, in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dalla disciplina di cui alla legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis*, e lo *status* di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Ne consegue che chi richiede il riconoscimento della cittadinanza è onerato della prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione, mentre incombe sulla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 24/08/2022, n. 25317).

I presupposti di diritto sostanziale, in base alla normativa applicabile *ratione temporis*, che connotano lo *status* in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in Italia che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello *status civitatis* dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.

2.1. La prova della discendenza.

Con riferimento al requisito di cui al *sub a)*, la prova di essere discendente, in disparte il numero delle generazioni *medio tempore* intercorse, da un cittadino italiano emigrato all'estero deve essere fornita mediante la produzione in giudizio degli atti dello Stato civile, dei certificati di nascita e di matrimonio.

Nel caso di specie, la documentazione versata in atti comprova la discendenza dall'avo cittadino italiano e dai discendenti di quest'ultimo nei termini di cui sopra si è detto.

2.2. La continuità nella trasmissione dello *status civitatis*.

Il secondo presupposto è quello (negativo) dell'assenza di cause interruttive nella trasmissione dello *status civitatis* da parte dell'avo e dei suoi discendenti.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha in primo luogo depositato certificato negativo di naturalizzazione, con ciò attestando la mancata rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana. In secondo luogo, è emerso *per tabulas* che il primo discendente dell'avo ha acquisito la cittadinanza straniera non sulla base di un proprio atto volontario, ma del mero fatto storico di essere nato all'estero (*ius soli*). Infine, non è emerso che gli ascendenti di parte ricorrente abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, tenuto conto anche del riparto dell'onere della prova così come delineato da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 24/08/2022, n. 25317.

Alla luce di quanto precede, deve ritenersi sussistente il requisito della continuità della trasmissione dello *status civitatis*.

3. Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra indicato, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto al riconoscimento dello *status* di cittadinanza italiana.

Anche l'ulteriore istanza - avente a oggetto la richiesta di trascrizione presso il registro dello stato civile del presente provvedimento *ex art. 24, comma 1, lett. e)*, D.P.R. 396/2000 - deve essere accolta, stante l'art. 12, comma 11, del predetto articolo che così recita: “*la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse [...] o dalla pubblica autorità*”.

Per tale ragione, s'impone l'ordine, *ex art. 10 D.P.R. 396/2000*, al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.

Dunque, dovrà disporsi che il cancelliere, *ex art. 14 D.P.R. 396/2000*, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento.

4. Le spese del giudizio.

Benché l'omessa costituzione in giudizio della parte resistente soccombente non la esonererebbe (Cass. civ., n. 5842/2015), per ciò stesso, dalla condanna alla rifusione delle spese di lite, ritiene il Tribunale di dichiararle irripetibili. Nel caso di specie, infatti, l'elevato numero di domande pervenute alla P.A. in sede amministrativa - circostanza quest'ultima che fonda l'interesse ad agire dei ricorrenti - le impedisce di fatto di procedere alla conclusione tempestiva dei relativi procedimenti amministrativi.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. **1987/2024** e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
- 2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di **GERMÁN HORACIO TANO**, al riconoscimento in proprio favore dello *status* di cittadino italiano;
- 3) ordina, *ex art. 10 D.P.R. 396/2000*, al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- 4) dispone che il cancelliere, *ex art. 14 D.P.R. 396/2000*, trasmetta, senza indugio, all'Ufficiale dello stato civile competente il presente provvedimento;
- 5) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.

Si comunichi a cura della cancelleria.

L'Aquila, 3 febbraio 2026

Il Giudice
Flaminia Ielo

